

1500804-58.2021.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO MANOEL BEZERRA DA PAZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de BRUNO MANOEL BEZERRA DA PAZ, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500804-58.2021.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-58.2021.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO MANOEL BEZERRA DA PAZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de BRUNO MANOEL BEZERRA DA PAZ, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 128/130.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 03.11.2021 (fls. 01/02), sendo-lhe

concedida a liberdade provisória (fls. 56/62).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, o réu foi devidamente notificado (fls. 146) e apresentou defesa preliminar (fls. 147/150).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 11.05.2022 (fls. 178) e o réu foi citado (fls. 197).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns (fls. 207/209) e o réu foi interrogado (fls. 210).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 211/213). A defesa, por sua vez, pugnou pela desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, diante ausência de provas. Pugnou ainda por questões relacionadas a dosimetria da pena (fls. 217/224).

É o relatório. Fundamento e decido.

O réu foi denunciado porque, segundo consta, no dia 03.11.2021, por volta das 9h00min, na Avenida Perobal, nº. 950, Centro, Município de Lavínia e Comarca de Mirandópolis, entregou ao consumo de terceiro, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 0,32 gramas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21), laudo pericial toxicológico (fls. 91/93) bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Pois bem. Ouvida em Juízo, a testemunha RAFAEL HENRIQUE SALVATI, policial civil, relatou que recebeu informações de que o réu iria para Mirandópolis pagar uma dívida e comprar mais drogas. Assim, fez campana na entrada da cidade, e ao avistá-lo, realizou a abordagem, quando logrou êxito em encontrar uma porção de cocaína. O motorista do carro, ORIVALDO, disse que teria recebido do réu a droga e R\$30,00 (trinta reais) para lavá-lo à Mirandópolis. Relatou ter cumprido mandato de busca e apreensão na casa do réu onde não encontrou nada de ilícito (fls. 207).

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha FABIANO BARSAGU, policial civil (fls. 208).

Em juízo a testemunha ORIVALDO LÚCIO DA SILVA FILHO confirmou ter levado o réu para Mirandópolis e como pagamento teria recebido uma quantia em dinheiro e uma porção de cocaína (fls. 209).

O acusado foi ouvido em duas oportunidades. Durante a fase administrativa relatou já ter vendido drogas por alguns anos, mas há aproximadamente seis meses que não traficava mais. Na noite dos fatos pediu carona para ORIVALDO para que ele o levasse para a cidade de Mirandópolis, onde quitaria uma dívida. Pagou a ORIVALDO R\$ 30,00 referente a gasolina, além de uma quantidade de cocaína (fls. 08).

Em juízo relatou que pediu para ORIVALDO levá-lo para Mirandópolis e como pagamento

pela viagem pagou R\$30,00 e que a droga apreendida seria para uso dos dois, porém o entorpecente foi apreendido antes de ser consumido. Nega ter entregado a droga como pagamento (fls. 210).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

O réu negou a prática delituosa, contudo, suas palavras se revelaram divorciadas do restante do conjunto probatório colacionado aos autos e não podem prevalecer.

Com efeito, os policiais civis narraram os fatos com riqueza de detalhes, de forma uníssona e coerente, nada indicando que compareceram em Juízo com o único intuito de prejudicar alguém que soubessem ser inocente.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por agentes públicos, sejam policiais civis ou militares, agentes de segurança penitenciária ou guardas municipais possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, afastáveis somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesta esteira, já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

[...] o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Além disso, as declarações da testemunha ORIVALDO também são no sentido de que a droga foi lhe dada como forma de pagamento pelo transporte realizado para o réu.

Por outro lado, o acusado prestou declarações isoladas e não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade criminal. Assim, sua versão restou ilhada diante de todo quadro probatório amealhado nestes autos.

Bate-se a defesa técnica pela desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a qual rejeito tendo em vista que não comprovado que a droga destinava ao consumo do réu e da testemunha ORIVALDO, pelo contrário, é certo que o entorpecente foi dado à ORIVALDO como forma de pagamento por um serviço realizado por este para o réu.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 43/44 e certidões de fls. 42, o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes, razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, a saber: 05 (cinco) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa fixados no mínimo unitário.

Não há agravantes, nem atenuantes a serem consideradas na segunda fase do critério trifásico.

Também inexistem causas de aumento da pena. Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., o réu é primário e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que o apenado preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar o réu BRUNO MANOEL BEZERRA DA PAZ, já devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova.

Oficie-se se o caso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA